

Запрос:

Увольнение сотрудника по статье

Источник:

[ТК РФ Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя](#)

[ТК РФ Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим работником, а также руководителем, заместителем руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования и руководителем ее филиала](#)

[Приказ \(распоряжение\) о прекращении \(расторжении\) трудового договора с работником \(увольнении\) \(Унифицированная форма N Т-8, Форма по ОКУД 0301006\)](#)

Общая информация:

Увольнение сотрудника по статье — процесс, при котором работодатель и сотрудник завершают трудовой договор. Для такого увольнения необходимо законодательное основание — статья Трудового кодекса РФ.

Некоторые ситуации, когда возможно увольнение по статье 81 ТК РФ (увольнение по инициативе работодателя):

- ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;
- сокращение численности или штата работников;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации;
- смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, например прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение тайны.

Чтобы уволить сотрудника по инициативе работодателя, нужно:

1. Определить причину по закону.
2. Сообщить об этом работнику.
3. Подготовить документы, которые подтверждают основания для увольнения.
4. Составить приказ об увольнении.
5. Рассчитать работника и выдать документы.

6. Закрыть доступы и убрать бумаги в архив.

Закон запрещает увольнение по инициативе работодателя некоторых категорий сотрудников:

- беременных женщин (кроме случаев ликвидации организации);
- женщин с детьми до 3 лет (кроме случаев ликвидации или виновных действий);
- одиноких матерей с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет;
- работников, находящихся на больничном или в отпуске;
- несовершеннолетних (без согласия трудовой инспекции и органов по делам несовершеннолетних).

Даже при наличии веских оснований для увольнения, суд может встать на сторону работника, если процедура была нарушена.

Форма по ОКУД

0301006

по ОКПО

наименование организации

Номер документа	Дата составления

ПРИКАЗ

(распоряжение)

о прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении)

Прекратить действие трудового договора от "___" _____ 20__ г. N ___,
уволить "___" _____ 20__ г.
(ненужное зачеркнуть)

Табельный номер

фамилия, имя, отчество

структурное подразделение

должность (специальность, профессия), разряд,
класс (категория) квалификации

основание прекращения (расторжения) трудового
договора (увольнения)

Основание (документ,
номер, дата): _____

заявление работника, служебная записка,
медицинское заключение и т.д.

Руководитель организации _____

должность

личная
подпись

расшифровка подписи

С приказом (распоряжением)

работник ознакомлен _____

"___" _____ 20__ г.

личная подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от "___" _____ 20__ г. N ___) рассмотрено